



Resolución Directoral N° 00002439 2026

Tocache, 31 AGO. 2026

VISTO, el Memorando N° 0885-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 13 de agosto de 2026, oficio N°3336-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, el Expediente judicial N° 00096-2024-0-2209-JM-LA-01; seguido por **SARA TRUJILLO CHÁVEZ** identificado con DNI. N° 22999251, así como los demás actuados administrativos, que obran en autos; con un total de ciento cincuenta y seis (156) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, consagra el Principio de Legalidad, por el cual la Administración Pública actúa con respeto a la Constitución, la ley y el derecho;



Que, el artículo 139 inciso 2 Constitución Política del Perú reconoce el principio de la **cosa juzgada**, siendo obligatorio para toda autoridad dar cumplimiento a las resoluciones judiciales firmes;

Que mediante Resolución N° 03 (Sentencia) de fecha 24 de setiembre de 2024, el Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache declaró **FUNDADA EN PARTE** la demanda de **ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA** interpuesta por la demandante **SARA TRUJILLO CHÁVEZ** : y **ORDENA** que la entidad emita nueva resolución administrativa, disponiendo: i) **Reintegro de Bonificación Personal** equivalente al 2% de su remuneración básica por cada año de servicios, ii) **Reintegro del Beneficio Adicional por Vacaciones** equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional iii) **Pago del incremento remunerativo del 10% conforme al Decreto Ley N.º 25981**, IV) **Intereses legales conforme al Decreto Ley N.º 25920**;

Que, mediante Resolución N° 06 (Sentencia de Vista) de fecha 10 de enero de 2025, la Sala Superior confirmó la sentencia de primera instancia, precisando los extremos del fallo;

Que, mediante Resolución N.º 07 de fecha 30 de mayo de 2025, el órgano jurisdiccional requirió la ejecución de la sentencia con carácter de cosa juzgada;



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002439 2026

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Nota Informativa N.º 00097-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, recomienda dar cumplimiento al mandato judicial conforme al artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

Que, el artículo 52 de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, reconoce el derecho a la bonificación personal equivalente al 2% de la remuneración básica por cada año de servicios;

Que, el artículo 218 del Decreto Supremo N° 019-90-ED establece el beneficio adicional por vacaciones equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional;

Que, el artículo 2 del Decreto Ley N° 25981 dispone el incremento del 10% de la remuneración afecta al FONAVI, el cual debe calcularse sobre la remuneración vigente en cada periodo;

Que, el Equipo de Deudas Sociales de la UGEL Tocache ha efectuado la liquidación correspondiente, determinando los montos de devengados conforme a la sentencia judicial;

Que, el Decreto de Urgencia N.º 105-2001 fija la remuneración básica en S/ 50.00 a partir del 01 de setiembre de 2001 para docentes del régimen de la Ley N.º 24029.

Que, la Dirección Regional de Educación de San Martín, ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 2347-2025-GRSM/DRE de fecha 01 de julio del 2025, **resuelve RECONOCER** por mandato judicial, recaído en el **Expediente judicial N° 00096-2024-0-2209-JM-LA-01, a favor de SARA TRUJILLO CHAVEZ, los siguientes conceptos:** I) El pago del reintegro de la remuneración personal, equivalente al 2% de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 52.º de la Ley N° 24029, y su modificatoria Ley N.º 25212. Por el periodo **desde el 01 de setiembre del 2001 al 25 de noviembre del 2012;** II) El reintegro del beneficio adicional por vacaciones; equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional, conforme al art. 218º del D.S. N° 019-90-ED; por el periodo del **01 de enero de 2002 al 25 de noviembre de 2012,** previa deducción de los montos pagados, más intereses legales. III) **Pago del incremento salarial del 10%** dispuesto por el **decreto ley N.º 25981**, calculado sobre la remuneración afecta al FONAVI del mes de enero de 1993, con devengados desde el **01 de enero de 1993 al 25 de noviembre de 2012,** más intereses legales, sobre la base de la remuneración total o íntegra. En cumplimiento de la sentencia contenida en la Resolución N.º 03 de fecha 24 de setiembre de 2024 y su requerimiento de ejecución mediante Resolución N.º 07 de fecha 30 de mayo de 2025, emitidos por el Juzgado Civil





Resolución Directoral N° 00002439 2026

de Tocache. **AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 06.

Que, el pago del reintegro la remuneración personal equivalente al 2% de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, la misma que no ha sido pagada conforme a Ley, por el periodo comprendido desde el 01 de setiembre de 2001 hasta el 25 noviembre 2012; previa deducción de la ya incorrectamente pagado; más los intereses legales; Así mismo se disponga el pago del reintegro del beneficio adicional de la compensación Vacacional, equivalente a una remuneración por cada periodo vacacional, de conformidad al art. 218° del D.S. N.º 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado prescribe "El profesor tiene derecho, además, a percibir un beneficio adicional por vacaciones, equivalente a una remuneración básica. Este beneficio es extensivo a los pensionistas magisteriales. El beneficio adicional considerado en el párrafo anterior se efectiviza en el mes de enero de cada año al personal del Área de la Docencia y a los pensionistas Magisteriales." En lo referente al periodo que debe percibir la demandante, se debe tener en consideración que el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 105-2001, señala que la remuneración básica ha sido incrementada en la suma de S/ 50.00 soles a partir del 01 de setiembre del año 2001; por lo tanto se debe reintegrar el monto de la bonificación adicional por vacaciones, dejando preciso que el derecho a vacaciones se computará en enero de cada año, empezando por ende, el primer reajuste desde enero del 2002. El Decreto Ley N° 25981, promulgado el 7 de diciembre de 1992, estableció: *"Artículo 2°.- Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la **Resolución N° 03** (primera instancia) e **fecha 24 de setiembre del año 2024 contenida en el Expediente judicial N° 00096-2024-0-2209-JM-LA-01** y la **Resolución N° 07 (ejecución)** de fecha 30 de mayo de 2025, emitido por el Juzgado de Civil – Sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, el equipo de Cálculos de Deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, remite la hoja de cálculo de la liquidación del beneficio otorgado del reintegro de la **remuneración personal correspondiente al 2% de la remuneración básica** por cada año de servicios cumplidos; periodo **desde el 01 de setiembre del 2001 al 25 de noviembre del 2012** el cual asciende el monto de devengado (capital) **Dos mil trescientos nueve con 66/100 soles (S/ 2,309.66)**, Asimismo, se disponga el





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002439 2026

reintegro de la compensación vacacional equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional no pagadas conforme a ley, cálculo del beneficio otorgado periodo del **01 de enero de 2002 al 25 de noviembre de 2012** el cual asciende el monto de devengados (capital) **Quinientos cincuenta con 00/100 soles (S/ 550.00**, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución; así mismo se disponga el **pago del incremento salarial otorgado por el decreto ley N° 25981**, para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, se remite la hoja de cálculo de la liquidación del beneficio otorgado el cual asciende el monto de devengados (capital) **Veintiún mil ciento veintidós con 76/100 soles (S/ 21,122.76)**.



Que, los intereses legales se devengan desde el incumplimiento de la obligación hasta su pago efectivo, conforme al artículo 3 del Decreto Ley N° 25920;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440 establece que el pago de sentencias judiciales se sujeta a la disponibilidad presupuestal, sin afectar el reconocimiento del derecho;



Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; **Ley N° 32513** — Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que dé cumplimiento al mandato judicial en sus propios términos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER, por mandato judicial, con calidad de cosa juzgada, el derecho **a favor de SARA TRUJILLO CHÁVEZ** identificado con **DNI N.º 22999251**, el cumplimiento del mandato judicial recaído en el **Expediente judicial N.º 00096-2024-0-2209-JM-LA-01, 1.1) DISPONER EL PAGO DEL REINTEGRO DE LA BONIFICACION PERSONAL**, equivalente al 2% de su remuneración básica por cada año de servicios, **desde el 01 de setiembre del 2001 al 25 de noviembre del 2012**; de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 52 ° de la Ley N.º 24029, modificada Ley N.º 25212. cuyo monto asciende a: **Dos mil trescientos nueve con 66/100 soles (S/ 2,309.66)**; **1.2) DISPONER EL PAGO DEL**



Resolución Directoral N° 00002439 2026

REINTEGRO DEL BENEFICIO ADICIONAL POR VACACIONES; equivalente a una remuneración básica por cada periodo vacacional, correspondiente al **periodo del 01 de enero de 2002 al 25 de noviembre de 2012**, considerando mes de enero de cada año previa deducción de lo ya incorrectamente pagado, de conformidad al artículo 218º del Decreto Supremo N° 019-90-ED; **cuyo monto asciende a Quinientos cincuenta con 00/100 soles (S/ 550.00); 1.3) DISPONER EL PAGO DEL INCREMENTO REMUNERATIVO del 10%** dispuesto por el Decreto Ley N° 25981, calculado sobre la remuneración afecta al FONAVI en cada periodo mensual, **desde el 01 de enero de 1993 al 25 de noviembre de 2012**, cuyo monto asciende a **Veintiún mil ciento veintidós con 76/100 soles (S/ 21,122.76)**. Los montos detallados corresponden al devengado (capital), conforme a las liquidaciones que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el pago de los intereses legales laborales se efectúe en etapa posterior, conforme al Decreto Ley N° 25920, aplicando la tasa legal laboral sin capitalización, desde la fecha de incumplimiento hasta su cancelación efectiva.

ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR que el cumplimiento del pago se efectuará conforme al procedimiento de ejecución de sentencias judiciales, sujeto a la disponibilidad presupuestal del Pliego 459 – Gobierno Regional de San Martín, en el marco del Decreto Legislativo N° 1440.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Oficina de Trámite Documentario remita copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, a efectos de informar su cumplimiento al órgano jurisdiccional correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER la notificación a la parte interesada y a las instancias correspondientes, conforme al TUO de la Ley N° 27444.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

